

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: 5. Oktober 2026

Unsere Angebote richten sich **ausschließlich an Unternehmer** im Sinne von § 14 BGB sowie an juristische Personen des öffentlichen Rechts. Verbraucher sind vom Vertragsschluss ausgeschlossen.

1. Geltungsbereich und Anbieter

Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen Yannick Kern, Yanqiva (Anschrift siehe [Impressum](#)) (nachfolgend „Yanqiva“) und ihren Kunden über die auf der Website von Yanqiva angebotenen Leistungen: Prüf- und Berichtsleistungen, Monitoring, Umsetzungsleistungen (Yanqiva Fix), Website-Erstellung und Website-Betreuung (Yanqiva Pflege). Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nicht, es sei denn, wir stimmen ihnen schriftlich zu.

2. Leistungsbeschreibung

- **Website-Check (Free):** kostenlose automatische Prüfung der Startseite in den Bereichen Barrierefreiheit, Datenschutz, Rechtliches, Sicherheit sowie Technik und SEO mit einer begrenzten Zahl von Tests. Ein Anspruch auf Verfügbarkeit besteht nicht. Für die Nutzung gelten die [Nutzungsbedingungen für den kostenlosen Website-Check](#).
- **Website-Report:** einmalige Prüfung von bis zu 10 Seiten der Website des Kunden mit automatisierten Tests (Barrierefreiheit anhand der automatisch prüfbaren Erfolgskriterien der WCAG 2.2 Stufe AA sowie Datenschutz, Rechtliches, Sicherheit, Technik und SEO), priorisierter Befundliste, Lösungsvorschlägen, Checkliste für manuelle Prüfpunkte und Entwurf einer Barrierefreiheitserklärung als PDF, einschließlich eines Nachscans innerhalb von 30 Tagen.
- **Monitoring und Monitoring Plus:** automatische Überwachung von einer Website (Monitoring) beziehungsweise bis zu fünf Websites (Monitoring Plus). Die Leistung umfasst je Website einen wöchentlichen automatischen Schnellcheck der Startseite, einmal im Monat eine automatische Tiefenprüfung von bis zu 10 Seiten der Website, einen Score-Verlauf, die Anzeige neuer und behobener Befunde im Dashboard über einen persönlichen Link, Benachrichtigungen per E-Mail bei neuen Befunden der Schwere „kritisch“ oder „hoch“ sowie bei einem deutlichen Rückgang des Scores und einen monatlichen Bericht als PDF. Die Seiten für die Tiefenprüfung wählen wir automatisch anhand der Verlinkung der Website aus, soweit der Kunde keine Seiten benennt. Die Prüfungen laufen automatisiert in dem genannten Rhythmus. Aus technischen Gründen kann sich ein Prüftermin um einige Tage verschieben. Das Monitoring ist keine Echtzeitüberwachung und erkennt nicht jede Änderung der Website. Ergebnisse der Tiefenprüfung und Monats-PDFs stellen wir bis zu 13 Monate nach ihrer Erstellung bereit. Berichte, die der Kunde länger benötigt, speichert er selbst.
- **Agentur und Agentur Plus:** wie Monitoring für bis zu 10 (Agentur) beziehungsweise bis zu 50 (Agentur Plus) Websites, mit Portfolio-Dashboard und Berichten unter dem Namen des Kunden (White-Label), siehe Ziffer 12.
- **Yanqiva Fix:** Umsetzung einzelner technischer Maßnahmen an der Website des Kunden zum Festpreis (zum Beispiel Google Fonts lokal einbinden, Barrierefreiheitserklärung als Seite anlegen und verlinken, Security-Header einrichten, Barrierefreiheits-Fix-Paket) oder nach gesondertem Angebot, siehe Ziffer 9.
- **Website-Erstellung (Leistungsstufen Basic, Business und Premium):** Gestaltung und technische Umsetzung einer Website im Umfang unseres individuellen Angebots, siehe Ziffer 10.
- **Yanqiva Pflege:** laufende Betreuung einer Website (Hosting, technische Updates, Datensicherungen, Monitoring) im Umfang des Angebots, siehe Ziffer 11.

Bei Prüf- und Monitoringleistungen schulden wir eine sorgfältige technische Prüfung nach dem beschriebenen Verfahren, nicht einen bestimmten Erfolg. Automatische Tests erkennen nur einen Teil möglicher Barrieren (nach unserer Einschätzung etwa 30 bis 50 %). Die Prüfung manueller Punkte bleibt Aufgabe des Kunden. Auch Datenschutz- und Rechtsfragen lassen sich nur teilweise automatisch erkennen. Befunde sind technische Hinweise und keine rechtliche Bewertung.

3. Keine Rechtsberatung

Unsere Leistungen sind technische Prüfungen und Umsetzungen. Wir prüfen nicht, ob und welche Vorschriften für den Kunden im Einzelfall gelten, und erbringen keine Rechtsdienstleistungen. Hinweise zu Pflichtangaben, Datenschutz oder Barrierefreiheit sind allgemeine, automatisch erzeugte Hinweise. Vorlagen und Entwürfe (zum Beispiel einer Barrierefreiheitsklärung) beruhen auf Angaben des Kunden und den Prüfergebnissen. Der Kunde prüft sie inhaltlich und lässt sie bei Bedarf rechtlich prüfen. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die Website des Kunden nach Umsetzung unserer Hinweise den Anforderungen des BfSG, der DSGVO oder anderer Vorschriften entspricht oder vor Abmahnungen, Bußgeldern oder Ansprüchen Dritter geschützt ist.

4. Vertragsschluss

Die Darstellung auf der Website ist kein bindendes Angebot. Mit Absenden des Bestellformulars gibt der Kunde für Website-Report, Monitoring, Monitoring Plus, Agentur und Agentur Plus ein verbindliches Angebot ab. Der Vertrag kommt durch unsere Bestätigung per E-Mail, Rechnungsstellung oder Beginn der Leistung zustande.

Bei Website-Projekten (Basic, Business, Premium), Yanqiva Pflege und Yanqiva Fix ist das Absenden des Formulars eine unverbindliche Anfrage. Website-Projekte erbringen wir nur auf Grundlage eines individuellen Angebots. Wir senden dem Kunden vorab ein Angebot mit Umfang, Preis und Zeitplan in Textform. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn der Kunde dieses Angebot annimmt. Das gilt insbesondere für Leistungen mit „ab“-Preis oder „nach Angebot“.

Technischer Ablauf: Der Kunde wählt im Bestellformular die Leistung, gibt seine Daten ein und sendet das Formular mit der Schaltfläche ab. Bis zum Absenden kann er alle Eingaben im Formular prüfen und korrigieren; Pflichtfelder werden vor dem Absenden auf Vollständigkeit geprüft. Den Eingang der Bestellung oder Anfrage bestätigen wir unverzüglich per E-Mail; diese Eingangsbestätigung ist noch keine Annahme. Vertragssprache ist Deutsch. Wir speichern den Inhalt der Bestellung; die jeweils gültigen AGB kann der Kunde auf dieser Seite abrufen, ausdrucken oder speichern. Die Bestelldaten erhält der Kunde mit unserer Bestätigung. Einem Verhaltenskodex haben wir uns nicht unterworfen.

Der Kunde bestätigt bei der Bestellung, als Unternehmer zu handeln. Wir können Angaben zur Unternehmereigenschaft prüfen und Bestellungen ablehnen, wenn sie erkennbar von Verbrauchern stammen.

5. Preise und Zahlung

Alle Preise sind Endpreise in Euro. Yanqiva ist Kleinunternehmer im Sinne von § 19 UStG. Unsere Leistungen sind danach von der Umsatzsteuer befreit, und wir weisen in Rechnungen keine Umsatzsteuer aus. Entfallen die Voraussetzungen der Kleinunternehmerregelung, können wir für Leistungen, die danach erbracht werden, die gesetzliche Umsatzsteuer zusätzlich berechnen. Wir informieren den Kunden darüber mindestens einen Monat vorher in Textform. Bei Abonnements kann der Kunde dann zum Zeitpunkt der Änderung kündigen. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung auf der Website genannten Preise beziehungsweise die Preise aus unserem Angebot. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar, per Überweisung oder über einen auf der Bestellseite angebotenen Zahlungslink. Abweichende Zahlungsbedingungen (zum Beispiel Abschlagszahlungen bei Website-Projekten) vereinbaren wir im Angebot.

6. Lieferung

Der Website-Report wird als PDF per E-Mail innerhalb von 48 Stunden nach Zahlungseingang geliefert. Das Monitoring beginnt, sobald wir die Website eingerichtet haben. Den Dashboard-Link senden wir per E-Mail. Voraussetzung ist, dass die Website öffentlich erreichbar ist und sich automatisiert prüfen lässt. Liegen Seiten hinter einem Login oder blockiert die Website automatisierte Zugriffe, stimmen wir das Vorgehen mit dem Kunden ab. Die Frist verlängert sich dann angemessen. Termine für Website-Projekte und Fix-Leistungen ergeben sich aus dem Angebot.

7. Laufzeit und Kündigung von Abonnements

Monitoring, Monitoring Plus, Agentur, Agentur Plus und Yanqiva Pflege laufen auf unbestimmte Zeit und können von beiden Seiten jeweils zum Ende des laufenden Monats in Textform (E-Mail genügt) gekündigt werden. Bereits bezahlte Monate werden nicht anteilig erstattet. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

8. Berechtigung für geprüfte Websites und Mitwirkung des Kunden

Website-Report, Monitoring, Monitoring Plus, Agentur, Agentur Plus, Yanqiva Fix und Yanqiva Pflege erbringen wir nur für Websites, die der Kunde selbst betreibt (Inhaber) oder für deren Prüfung oder Betreuung er vom Inhaber beauftragt ist. Der Kunde bestätigt dies bei der Bestellung und bei jeder später hinzugefügten Website. Agenturen bestätigen, dass ihnen für jede Kundenwebsite, die sie prüfen oder überwachen lassen, ein Auftrag des jeweiligen Kunden vorliegt. Auf unsere Anfrage weist der Kunde die Berechtigung in Textform nach, zum Beispiel durch eine Bestätigung des Inhabers.

Entfällt die Berechtigung, etwa weil ein Agenturauftrag endet, teilt der Kunde uns dies unverzüglich mit und entfernt die Website aus seinem Portfolio oder lässt sie entfernen. Bestehen begründete Zweifel an der Berechtigung oder widerspricht der Inhaber einer Website der Prüfung, können wir die Prüfung dieser Website aussetzen, bis die Berechtigung nachgewiesen ist. Der Kunde nutzt unsere Leistungen nicht für die in Ziffer 5 der [Nutzungsbedingungen](#) genannten unzulässigen Zwecke, insbesondere nicht zur systematischen Suche nach Abmahnzielen oder für öffentliche Prangerlisten.

Macht der Kunde schuldhaft falsche Angaben zu seiner Berechtigung, stellt er uns von Ansprüchen Dritter, insbesondere der Inhaber der betroffenen Websites, frei, die auf der fehlenden Berechtigung beruhen. Die Freistellung umfasst die angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung. Wir informieren den Kunden unverzüglich über geltend gemachte Ansprüche und erkennen sie nicht ohne seine Zustimmung an. Weitere Rechte, insbesondere zur Kündigung aus wichtigem Grund, bleiben unberührt.

Der Kunde stellt uns die für die Prüfung nötigen Informationen bereit. Wir sind berechtigt, die angegebenen Adressen und die zugehörigen Unterseiten automatisiert aufzurufen. Blockiert die Website solche Abrufe, gilt Ziffer 6.

9. Yanqiva Fix

Festpreis-Leistungen im Rahmen von Yanqiva Fix sind Werkleistungen, soweit eine bestimmte Änderung geschuldet ist (zum Beispiel: Schriften werden lokal ausgeliefert). Beratende Leistungen und Leistungen nach Aufwand sind Dienstleistungen. Geschuldet ist die im Angebot beschriebene technische Änderung, nicht ein darüber hinausgehender Erfolg wie die Rechtskonformität der Website oder eine Platzierung in Suchmaschinen.

Der Kunde ist zur Mitwirkung verpflichtet. Er stellt rechtzeitig die erforderlichen Zugänge (Theme, CMS, Hosting) und Freigaben bereit und sorgt vor Beginn für eine aktuelle Datensicherung. Verzögert sich die Mitwirkung, verschieben sich vereinbarte Termine entsprechend. Wir können Leistungen ablehnen, wenn sie technisch nicht möglich sind, etwa weil das System die Änderung nicht zulässt. Wir weisen darauf vorab hin.

Wir melden die Fertigstellung und übersenden das Ergebnis des Nachscans. Der Kunde nimmt die Leistung ab, wenn sie im Wesentlichen vertragsgemäß ist. Sie gilt als abgenommen, wenn der Kunde nicht innerhalb von 14 Tagen nach dieser Meldung unter Angabe mindestens eines Mangels die Abnahme verweigert. Auf diese Folge weisen wir in der Meldung hin.

Bei der Leistung „Barrierefreiheitserklärung“ legen wir auf Grundlage der Angaben des Kunden, einer Vorlage und der Prüfergebnisse einen Entwurf als Seite an und verlinken ihn. Ob und in welchem Umfang das BFSG für den Kunden gilt und ob die Erklärung inhaltlich zutrifft, prüfen wir nicht. Die Freigabe und Veröffentlichung liegen beim Kunden. Texte wie Impressum und Datenschutzerklärung sind nicht Teil der Leistung.

10. Website-Erstellung

Die Website-Erstellung ist eine Werkleistung. Umfang, Seitenzahl, Funktionen und Zeitplan ergeben sich aus unserem individuellen Angebot. Hosting und Domain sind nicht im Angebotspreis enthalten, soweit nicht ausdrücklich vereinbart.

Der Kunde liefert Texte, Bilder, Logos und sonstige Inhalte rechtzeitig. Er versichert, dass er die erforderlichen Rechte an diesen Inhalten besitzt (zum Beispiel Urheber- und Markenrechte sowie die Einwilligung abgebildeter Personen) und dass die Inhalte nicht gegen Rechte Dritter oder gesetzliche Vorschriften verstoßen. Er stellt uns von Ansprüchen Dritter frei, die auf von ihm gelieferten Inhalten beruhen, soweit er die Rechtsverletzung zu vertreten hat. Fehlen Inhalte, verwenden wir Platzhalter, die der Kunde vor Veröffentlichung ersetzt. Platzhalterbilder aus lizenzfreien Bildquellen stellen wir nur im Rahmen der jeweiligen Lizenz bereit.

Rechtstexte (Impressum, Datenschutzerklärung, AGB, Widerrufsbelehrung) erstellt der Kunde selbst oder lässt sie von einer fachkundigen Stelle erstellen. Wir binden sie technisch ein. Wir bauen barrierearm mit dem Ziel der WCAG 2.2 Stufe AA und prüfen die Website vor dem Start automatisch. Eine bestimmte Konformitätsstufe oder die Einhaltung des BFSG sichern wir

nicht zu, soweit dies nicht ausdrücklich vereinbart ist.

Wir stellen die Website zur Abnahme bereit. Für die Abnahme gilt Ziffer 9 Absatz 3 entsprechend. Die Veröffentlichung der Website setzt die Freigabe des Kunden voraus.

Nach vollständiger Zahlung erhält der Kunde an der für ihn erstellten Website das einfache, zeitlich und räumlich unbeschränkte, übertragbare Recht, sie zu nutzen, zu ändern und zu veröffentlichen. Wiederverwendbare Bausteine, Vorlagen und Werkzeuge von Yanqiva bleiben unser Eigentum. Wir dürfen sie weiter verwenden. Schriften und Bibliotheken Dritter unterliegen deren Lizenzen (zum Beispiel SIL Open Font License). Wir dürfen die Website mit Zustimmung des Kunden als Referenz nennen.

Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten ab Abnahme. Das gilt nicht für Ansprüche wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz und bei arglistig verschwiegenen Mängeln.

11. Yanqiva Pflege

Yanqiva Pflege umfasst die im Angebot beschriebenen Leistungen, insbesondere Hosting, technische Updates, Datensicherungen und Monitoring. Wir erbringen sie mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Eine ununterbrochene Verfügbarkeit schulden wir nicht. Geplante Wartungen kündigen wir nach Möglichkeit vorab an. Inhaltliche Änderungen der Website sind nicht enthalten, soweit nicht vereinbart.

Soweit wir dabei personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden verarbeiten (zum Beispiel Server-Logs oder Formulareingaben von Website-Besuchern), schließen die Parteien vor Beginn einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO. Nach Vertragsende stellen wir dem Kunden die Dateien der Website auf Anfrage zur Verfügung.

12. Agentur-Pläne und White-Label

Agenturkunden dürfen Reports und Dashboard-Ansichten im Rahmen von Agentur und Agentur Plus unter eigenem Namen an ihre Auftraggeber weitergeben. Zwischen Yanqiva und den Auftraggebern der Agentur entsteht dadurch kein Vertrag. Die Agentur ist gegenüber ihren Auftraggebern allein verantwortlich, insbesondere für die Auswahl der geprüften Websites, die Weitergabe der Ergebnisse und die Umsetzung von Maßnahmen.

Die Agentur stellt Ergebnisse nicht als Rechtsberatung, Gutachten oder Bestätigung der Rechtskonformität dar und gibt gegenüber ihren Auftraggebern keine Zusagen im Namen von Yanqiva ab. Für Markenname, Logo und Farben im White-Label versichert die Agentur, dass sie die nötigen Rechte besitzt. Sie stellt uns von Ansprüchen Dritter frei, die auf einer Verletzung dieser Pflichten beruhen, soweit sie diese zu vertreten hat.

13. Empfehlungsprogramm (Partnerprovision)

Agenturen können statt eines Agentur-Plans am Empfehlungsprogramm teilnehmen. Die Einzelheiten regelt eine gesonderte Partnervereinbarung in Textform. Soweit diese nichts anderes bestimmt, gilt: Der Partner erhält 20 % des Umsatzes (ohne etwaige Umsatzsteuer), den von ihm vermittelte Neukunden in den ersten 12 Monaten nach ihrem ersten Vertragsschluss mit uns bezahlen. Eigene Bestellungen des Partners sind nicht provisionspflichtig. Wir rechnen monatlich per Gutschrift ab und zahlen aus, sobald das Guthaben mindestens 50 € beträgt. Die Teilnahme kann von beiden Seiten mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende gekündigt werden.

Der Partner handelt als selbstständiger Empfehlungsgeber. Er ist weder Handelsvertreter noch berechtigt, Verträge im Namen von Yanqiva zu schließen. Er weist seine Auftraggeber in geeigneter Form darauf hin, dass er für Empfehlungen eine Provision erhält, und hält bei der Werbung die gesetzlichen Vorgaben ein, insbesondere § 7 UWG.

14. Nutzungsrechte an Reports

Der Kunde erhält an Reports ein einfaches, unbefristetes Nutzungsrecht für eigene Zwecke. Für Agenturkunden gilt zusätzlich Ziffer 12.

15. Haftung

Wir haften unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, bei Übernahme einer Garantie sowie nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf) ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Für den kostenlosen Website-Check gilt die Haftungsregel in Ziffer 8 der [Nutzungsbedingungen](#).

16. Datenschutz

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in der [Datenschutzerklärung](#).

17. Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz des Anbieters. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen unberührt.

Anbieter: Yannick Kern (Einzelunternehmen „Yanqiva“), Waldstr. 3, 67361 Freisbach · E-Mail: support@yanqiva.de · Kleinunternehmer nach § 19 UStG. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie unter <https://yanqiva.de/agb>.